

Договор транспортной экспедиции (публичная оферта)

г. Смоленск

«29» мая 2026 г.

1. ПРЕАМБУЛА И СТАТУС ОФЕРТЫ

1.1. Экспедитор: ООО «Автоальянс-Смоленск», ИНН 6732110940, ОГРН 1156733014899, место нахождения: Смоленская обл, Смоленский р-н, село Печерск, ул Смоленская, д 20, офис 1.

1.2. Настоящий документ является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Акцептом со стороны Клиента признается:

- направление Заявки Экспедитору любым способом связи (email, мессенджер);
- факт передачи груза Перевозчику, указанному Экспедитором;
- оплата выставленного счета.

1.3. С момента акцепта договор считается заключенным в письменной форме (ст. 438 ГК РФ).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.1. Экспедитор обязуется за вознаграждение и за счет Клиента организовать перевозку груза автомобильным транспортом, в том числе:

- заключить договор перевозки с третьими лицами (Перевозчиками) от своего имени (ст. 805 ГК РФ);
- обеспечить подачу транспорта под загрузку;
- контролировать движение груза.

2.2. Экспедитор не принимает груз к перевозке, не выдает экспедиторской расписки и не является перевозчиком. Груз передается Клиентом (Грузоотправителем) напрямую Перевозчику на основании транспортной накладной. Экспедитор не несет ответственности за сохранность груза в пути (ст. 796 ГК РФ не применяется к отношениям сторон).

2.3. Экспедитор отвечает перед Клиентом за действия привлеченного Перевозчика как за свои собственные (ст. 805 ГК РФ). В случае нарушения обязательств Экспедитор обязан возместить Клиенту реальный ущерб, а затем взыскать эти убытки с Перевозчика в порядке регресса.

3. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЭКСПЕДИТОРА

3.1. Экспедитор дополнительно по запросу страхует свою ответственность в страховой компании, имеющей лицензию ЦБ РФ.

3.2. По требованию Клиента Экспедитор предоставляет копию страхового полиса, подтверждающую покрытие на сумму не менее объявленной стоимости груза.

4. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВКИ

4.1. Отношения по каждой перевозке регулируются Заявкой, которая является неотъемлемой частью договора.

4.2. Обязательные реквизиты Заявки (табличная часть):

Параметр	Значение
Маршрут	Адрес погрузки → Адрес выгрузки (с указанием страны)

Параметр	Значение
Описание груза	Наименование, вес (т), объем (м3), объявленная стоимость (руб.)
Специфические свойства	Опасный груз (класс), рефрижератор (температурный режим), негабарит, сборный груз
Дата и время загрузки	Дата с указанием «с 08:00 до 10:00» местного времени
Норматив на погрузку	В часах / календарных / рабочих днях
Норматив на выгрузку	В часах / календарных / рабочих днях
Штраф за опоздание на погрузку	Сумма в рублях за час / сутки
Штраф за сверхнормативный простой	Сумма в рублях за час / сутки
Стоимость услуг Экспедитора	В рублях (с НДС или без)

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Ответственность Клиента:

5.1.1. За срыв заявки, при отказе менее чем за 48 часов либо непредоставлении груза грузоотправителем — штраф 20% от стоимости услуг.

5.1.2. За простой, при превышении норматива — штраф, указанный в Заявке.

5.1.3. За недостоверность сведений о грузе: Клиент возмещает все убытки Экспедитора (штрафы госорганов, простой перевозчика), возникшие из-за неверного веса, объема, свойств груза или отсутствия необходимых разрешений (для опасных, негабаритных, международных грузов).

5.1.4. За просрочку оплаты: Пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки, но не более 100% от суммы задолженности.

5.2. Ответственность Экспедитора:

5.2.1. За срыв заявки, при отказе менее чем за 48 часов либо непредоставлении транспорта — штраф 20% от стоимости услуг.

5.2.2. За опоздание, при превышении норматива — штраф, указанный в Заявке.

5.2.3. За утрату/повреждение груза: Экспедитор не несет ответственности, поскольку груз передается напрямую Перевозчику. Клиент вправе предъявить требования Перевозчику, Экспедитор обязуется оказать содействие во взыскании.

5.2.4. Ограничение ответственности Экспедитора: Ответственность Экспедитора по любому основанию ограничивается суммой объявленной стоимости груза. Экспедитор не несет ответственности за упущенную выгоду, косвенные убытки и иные убытки, превышающие объявленную стоимость.

6. НОРМАТИВЫ ВРЕМЕНИ И ПОРЯДОК ИХ ИСЧИСЛЕНИЯ

6.1. Прибытие транспорта: Своевременным признается прибытие в период с 08:00 до 10:00 местного времени даты, указанной в Заявке.

6.2. Начало течения норматива: По часам — с 10:00 даты прибытия. По дням/суткам — с 00:00 дня, следующего за днем прибытия. По рабочим дням — исключая субботу, воскресенье и праздники.

6.3. Фиксация времени: Отметками в транспортной накладной, данными ГЛОНАСС/GPS, фото/видео с временной меткой.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ПО СПЕЦИФИЧЕСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ

7.1. Международные перевозки (в том числе с пересечением границы ЕАЭС, СНГ, ЕС):

7.1.1. Клиент обязан предоставить полный комплект разрешительных и таможенных документов (CMR, инвойс, упаковочный лист, разрешения на транзит, сертификаты происхождения, фитосанитарные сертификаты, лицензии) не позднее чем за 48 часов до прибытия транспорта на границу.

7.1.2. Все расходы, связанные с простоем на границе по вине Клиента (отсутствие документов, неверное оформление, запрещенные к ввозу/вывозу товары), а также штрафы и утилизация груза, возлагаются на Клиента.

7.1.3. Экспедитор не несет ответственности за задержки, вызванные таможенными органами (досмотр, проверка, задержка оформления), если они не связаны с виной Экспедитора.

7.2. Перевозки опасных грузов (классы 1-9 по ДОПОГ):

7.2.1. Клиент обязан:

- указать в Заявке точный класс опасности, номер ООН, группу упаковки;
- предоставить паспорт безопасности материала (MSDS) на требуемом для перевозки языке.

7.2.2. При непредоставлении указанных сведений или указании недостоверной информации Клиент возмещает все убытки Экспедитора (штрафы, расходы на дегазацию/деактивацию, простой).

7.3. Рефрижераторные перевозки (температурный режим):

7.3.1. Клиент обязан указать в Заявке требуемый температурный режим (диапазон, например, от -18°C до -20°C) и допустимые отклонения (например, $\pm 2^\circ\text{C}$).

7.3.2. Перевозчик (нанятый Экспедитором) обязан обеспечить работу рефрижераторной установки на протяжении всего маршрута. Контроль осуществляется по данным термографов (калиброванных) или тахографов с температурными датчиками.

7.3. Рефрижераторные перевозки (температурный режим):

7.3.1. Клиент обязан указать в Заявке требуемый температурный режим (диапазон, например, от -18°C до -20°C) и допустимые отклонения (например, $\pm 2^\circ\text{C}$).

7.3.2. Клиент обязан при передаче груза Перевозчику обеспечить, чтобы температура груза соответствовала указанному режиму (фиксируется отметкой в товарной

накладной или акте замера температуры). В случае несоответствия Перевозчик вправе отказаться от перевозки без штрафных санкций.

7.3.3. Экспедитор не несет ответственности за порчу груза, если порча произошла вследствие:

- скрытого дефекта рефрижераторной установки, который не мог быть обнаружен при приемке транспорта под погрузку, при условии что Экспедитор предоставил Клиенту по его запросу документы о техническом осмотре рефрижератора, проведенном не ранее чем за 30 дней до перевозки;
- нарушения Клиентом или грузоотправителем режима предварительного охлаждения груза;
- указания Клиентом в Заявке недостоверного или неполного температурного режима.

7.3.4. В остальных случаях ответственность за порчу груза несет Перевозчик (нанятый Экспедитором), а Экспедитор обязуется оказать Клиенту содействие во взыскании убытков с Перевозчика, включая передачу всех необходимых документов и переуступку прав требования (при необходимости).

7.4. Негабаритные и тяжеловесные перевозки (сверхнормативный груз):

7.4.1. Клиент обязан указать в Заявке точные габариты (длина, ширина, высота) и вес груза, а также предоставить схему размещения и крепления.

8. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

8.1. Обязательный претензионный порядок. Срок рассмотрения претензии — 30 календарных дней.

8.2. Претензии к качеству услуг Клиент обязан направить Экспедитору в течение 14 календарных дней с даты получения груза.

9. СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ

Срок исковой давности — 1 год (ст. 13 ФЗ № 87-ФЗ). Течение срока приостанавливается на время рассмотрения претензии (п. 3 ст. 202 ГК РФ).

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

Все споры, возникающие из настоящего договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца с обязательным соблюдением претензионного порядка (ст. 37 АПК РФ).

11. ФОРС-МАЖОР

Стороны освобождаются от ответственности, если это вызвано военными действиями, террористическими актами, закрытием границ, запретом движения, карантином, природными катастрофами. Форс-мажор не включает коммерческие риски, поломку транспорта, кражу, действия контролирующих органов по вине стороны.

11. РЕКВИЗИТЫ ЭКСПЕДИТОРА

ООО «Автоальянс-Смоленск»

ИНН 6732110940 / КПП 6732110940 / ОГРН 1156733014899

Юр. адрес: Смоленская обл, Смоленский р-н, село Печерск, ул Смоленская, д 20, офис 1

Банк 1: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), БИК 044525411

к/с 30101810145250000411

р/с 40702156264761000036

Банк 2: Смоленское отделение №8609 ПАО Сбербанк, БИК 046614632

к/с 30101810200000000632

р/с 40702810959710001997

Директор ООО «Автоальянс-Смоленск»



Аветисян Хачик Гагикович

